

ESQUEMA LEY 53/1984 INCOMPATIBILIDADES

	INCOMPATIBLES	SUSCEPTIBLES COMPATIBILIDAD	COMPATIBLES
ACTIVIDADES PÚBLICAS	Todas. Regla general	Docente (art 3-4) Sanitario (art 3) Representación no retribuida (art 5) Investigación (art 6) Tiempo parcial (art 3) Requisito art 7: no superar %	Art 19
ACTIVIDADES PRIVADAS	Art 12 - Relacionadas - Consejos Admón - Cargos empresas - Capital + 10% Art 5.1 Decreto 42: - Incompatibilidad por específico máximo	Casi todas: Art 14 Requisito art 16.4: no superar 30% retribuciones básicas Requisito art 12.2: no más de mitad jornada si tiempo completo	Art 19

ACTIVIDADES PÚBLICAS

- Docentes y sanitarios (Artículo 3)

El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria

Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos

- Investigación (artículo 6)

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4. 3, excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente

- Requisitos (artículo 7)

Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

- Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
- Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente.
- Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
- Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente.
- Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente.

ACTIVIDADES PRIVADAS

- Incompatibles (artículo 12 53/84 y 5 Decreto 42/2019)

En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:

- a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.
- b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
- c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
- d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior

Artículo 5 del Decreto 42/2019. Obligaciones del personal con jornada laboral de treinta y siete horas y treinta minutos semanales

El personal que por el componente de desempeño del complemento de puesto de trabajo, tenga asignada la jornada semanal prevista en el apartado 2 del artículo anterior, está sujeto a incompatibilidad para ejercer cualquier otra actividad pública o privada, salvo las legalmente exceptuadas del régimen de incompatibilidades y las que la Ley permita autorizar por excepción.

- Susceptibles de compatibilidad (artículo 14)

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.

- No requieren compatibilidad (artículo 19)

Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes:

- a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
- b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine.
- c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.

- d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan (de acuerdo reglamento)
- e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido.
- f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
- g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y
- h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional

PLAZOS

Reconocimiento Actividades Públicas:

- Real Decreto 598/1995: 3 meses mes, prorrogable por otro (artículo 5)
- Real Decreto 1777/1994: 4 meses (DA 1ª)
- LFPV 4/2021: 3 meses (DA 22)

Autorización Actividades Privadas

- Ley 53/1984: 2 meses (artículo 14)
- Real Decreto 1777/1994: 3 meses (DA 1ª)
- LFPV 4/2021: 3 meses (DA 22)